



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 15 novembre 1985

128^e année

N° 81

Sommaire

décrets, arrêtés

Ministère de la justice

Mise de magistrats en position de disponibilité	1543
Arrêté du ministre de la justice du 8 novembre 1985, portant délégation de signature	1543

Ministère des affaires étrangères

Décret n° 85-1394 du 8 novembre 1985, portant transformation d'emplois au ministère des affaires étrangères	1543
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 8 novembre 1985, modifiant l'arrêté du 6 avril 1973 complétant la liste des pays dans lesquels l'indemnité de logement est de l'ordre de 50 %	1544
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 8 novembre 1985, portant classement zonal des postes diplomatiques et consulaires	1544

Ministère de l'intérieur

Décret n° 85-1395 du 8 novembre 1985, portant modification du périmètre communal de Mahdia du gouvernorat de Mahdia	1544
Nomination d'un sous-directeur	1545
Nomination d'un chef de service	1545
Cessation des fonctions d'un chef de service	1545
Arrêté du ministre des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur du 8 novembre 1985, relatif à l'indemnité de représentation aux présidents des communes, vice-présidents et adjoints	1545

Ministère de la famille et de la promotion de la femme

Nomination d'un chef de service	1545
Arrêté du ministre de la famille et de la promotion de la femme du 8 novembre 1985, portant institution d'une commission des congés de maladie ordinaire	1546

Ministère de l'économie nationale

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 8 novembre 1985, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la campagne des dattes 1985-1986	1546
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 8 novembre 1985, fixant les prix des aciers de construction	1547
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 8 novembre 1985, portant fixation des prix de la chaux	1548
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 8 novembre 1985, portant fixation des prix du ciment	1548

Ministère des finances

Décret n° 85-1400 du 8 novembre 1985, portant réduction des droits de douane et suspension des taxes sur le chiffre d'affaires dus à l'importation des moteurs amovibles des types hors bord	1549
Décret n° 85-1401 du 8 novembre 1985, portant imposition des articles et produits destinés à l'industrie pharmaceutique et les produits pharmaceutiques finis à la taxe à la production	1549
Nomination de chefs de service	1550

Ministère de l'information

Décret n° 85-1404 du 8 novembre 1985, portant création d'emplois au ministère de l'information	1550
Arrêté du ministre de l'information du 8 novembre 1985, portant délégation de signature	1550

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur	1551
--	------

Ministère des communications

Arrêté du ministre des communications du 8 novembre 1985, portant création des centres de construction des lignes des télécommunications dans le cadre de l'administration régionale du ministère des communications	1552
Arrêté du ministre des communications du 8 novembre 1985, portant création d'agences commerciales des télécommunications dans le cadre de l'administration régionale du ministère des communications	1552

Ministère de la santé publique

Décret n° 85-1406 du 8 novembre 1985, modifiant et complétant le décret n° 81-793 du 9 juin 1981 portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique	1552
Décret n° 85-1407 du 8 novembre 1985, modifiant le décret n° 77-360 du 16 avril 1977 portant statut du corps des pharmaciens des hôpitaux	1553
Décret n° 85-1408 du 8 novembre 1985, complétant le décret n° 77-774 du 19 septembre 1977 relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxtamédical des établissements relevant du ministère de la santé publique	1553
Nomination d'un inspecteur administratif	1554
Nomination de chefs de service	1554
Arrêté du ministre de la santé publique du 8 novembre 1985, portant délégation de signature	1554

décrets, arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAGISTRATS

Par décret n° 85-1392 du 8 novembre 1985 :

Monsieur Mokhtar Namouchi, juge au tribunal de première instance de Béja, est mise en disponibilité pendant une autre année à compter du 16 novembre 1985 pour poursuivre ses études.

Par décret n° 85-1393 du 8 novembre 1985

Madame Souad Abdennebi, juge au tribunal de première instance de Tunis, est mise en disponibilité pendant une autre année à compter du 1^{er} octobre 1985 à l'effet d'élever ses enfants.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la justice du 8 novembre 1985, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice ;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974, portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 84-1261 du 29 octobre 1984, portant nomination du ministre de la justice ;

Vu le décret n° 83-1107 du 3 décembre 1983, attribuant à monsieur Mohamed Nachi directeur des affaires administratives et financières au ministère de la justice, les indemnités et avantages d'un directeur général d'administration centrale.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Nachi, directeur général des affaires administratives et financières au ministère de la justice est habilité à signer par délégation du ministre de la justice, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, l'intéressé est autorisé à sous déléguer sa signature.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 novembre 1985

Le ministre de la justice
MOHAMED RIDHA BEN ALI

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

TRANSFORMATION D'EMPLOIS

Décret n° 85-1394 du 8 novembre 1985, portant transformation d'emplois au ministère des affaires étrangères.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi des finances pour la gestion 1985 ;

Vu le décret n° 76-32 du 10 janvier 1976, portant loi des cadres du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 84-1243 du 20 octobre 1984, portant organisation du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques notamment les articles 43, 44 et 47 ;

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères ;

Décrétons :

Vu l'avis du ministre des finances.

Article premier. — Sont réalisées au ministère des affaires étrangères et sans incidence financière à compter du 15 février 1985 les transformations d'emplois suivantes :

Emplois supprimés

- 25 secrétaires sténo-dactylographe.
- 52 secrétaires d'administration.
- 2 dactylographes.
- 2 hajebs.

Emplois créés

- 79 secrétaires de direction.
- 2 dactylographes adjoints.

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 novembre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

INDEMNITE DE LOGEMENT

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 8 novembre 1985, modifiant l'arrêté du 6 avril 1973 complétant la liste des pays dans lesquels l'indemnité de logement est de l'ordre de 50 %.

Le ministre des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 73-165 du 6 avril 1973, réglementant la rémunération des indemnités spéciales et la prise en charge de frais divers consentis aux ambassadeurs et aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger ainsi que leur régime social et notamment ses articles 9 et 10 ;

Vu l'arrêté du 6 avril 1973, fixant la liste des pays dans lesquels l'indemnité de logement est de l'ordre de 50 % et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. — L'arrêté susvisé du 6 avril 1973 est complété ainsi qu'il suit :

Ryadh.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 novembre 1985

Le ministre des affaires étrangères
BEJI CAID ESSEBSI

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 8 novembre 1985, portant classement zonal des postes diplomatiques et consulaires.

Le ministre des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 73-165 du 6 avril 1973, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 73-167 du 6 avril 1973, réglementant la rémunération, les indemnités spéciales et la prise en charge de frais divers consentis aux ambassadeurs et aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger ainsi que leur régime social et notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu le décret n° 73-168 du 6 avril 1973, fixant les zones et les taux pour le calcul de l'indemnité de poste servie aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété.

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. — L'article premier du décret n° 73-168 en date du 6 avril 1973, fixant les zones et les taux pour le calcul de l'indemnité de poste consentie aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger est modifié et complété ainsi qu'il suit :

Zone I : Ryadh

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 novembre 1985

Le ministre des affaires étrangères
BEJI CAID ESSEBSI

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'INTERIEUR

PERIMETRE COMMUNAL

Décret n° 85-1395 du 8 novembre 1985, portant modification du périmètre communal de mahdia du gouvernorat de Mahdia.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment ses articles 6 et 128 ;

Vu le décret du 20 janvier 1887, portant création de la commune de Mahdia ;

Vu le décret n° 69-332 du 26 septembre 1969, portant extension du périmètre communal de Mahdia ;

Vu le décret n° 76-210 du 11 mars 1976, portant suppression de la commune de Réjiche et le rattachement de son périmètre communal à la commune de Mahdia ;

Vu le décret n° 85-638 du 23 avril 1985, portant création de la commune de Réjiche ;

Vu la délibération du conseil municipal de Mahdia en date du 2 avril 1985 ;

Sur proposition du Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Le périmètre communal de Mahdia est défini par la ligne polygonale fermée A, B, C, D, E, F, G, H, et A indiquée en rouge sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

Limite nord : Constitué par une portion de la limite administrative des gouvernorats de Mahdia et Monastir comprise entre les points A et H.

Limite est : Du point A elle suit le rivage de la mer jusqu'à la limite administrative séparant les communes de Mahdia et Réjiche au point B.

Limite sud : Constituée par une portion de la limite administrative des communes de Mahdia et Réjiche comprise entre les points B, C, D, E et F.

Limite ouest : Du point F elle part vers le nord en suivant une piste dénommée Zekak El Bekalta, passe par l'intersection de la dite piste avec la route de Mahdia et Boumerdès, arrive à la MC 82 au point G elle longe jusqu'au point H.

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 3. — Le Premier ministre, ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 novembre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

NOMINATIONS

Par décret n° 85-1396 du 8 novembre 1985 :

Monsieur Malek Mallouki, ingénieur des travaux de l'Etat, est chargé de fonctions de sous-directeur des affaires de la voirie à la commune de Tunis.

Par décret n° 85-1397 du 8 novembre 1985 :

Monsieur Habib Kheder, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives à la commune de Bizerte.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 85-1398 du 8 novembre 1985 :

Monsieur Hasnaoui Sghaïer, administrateur, est déchargé des fonctions de chef de service des affaires culturelles et éducatives au gouvernorat de Sidi Bouzid à compter du 1^{er} octobre 1985.

INDEMNITE

Arrêté du ministre des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur du 8 novembre 1985, relatif à l'indemnité de représentation aux présidents des communes, vice-présidents et adjoints.

Le ministre des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment ses articles 48 et 90 tels que modifiés par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 ;

Vu la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, portant code électoral et notamment son article 111 ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1976, relatif à l'indemnité de représentation aux présidents de communes, vice-présidents et adjoints.

Arrêtent :

Article premier. — Les montants annuels maximums que les conseils municipaux peuvent voter sur les ressources ordinaires du budget communal pour les indemnités de représentation pouvant être octroyées aux présidents des communes, vice-présidents et adjoints sont fixés conformément au tableau ci-après, sous réserve des dispositions de l'article 89 et l'alinéa 2 de l'article 90 (nouveau) de la loi organique des communes ainsi que l'article 2 ci-dessous :

Catégorie de communes	Moyenne des 3 derniers budgets ordinaires	Indemnité maximum du président	Indemnité maximum vice-président et adjoints
1	Plus de 4.000.000 D	600 D	420 D
2	Entre 500.001 D et 4.000.000 D	545 D	300 D
3	Entre 75.000 D et 500.000 D	480 D	180 D
4	Entre 20.001 D et 75.000 D	360 D	120 D
5	Moins de 20.000 D	120 D	60 D

Art. 2. — Les indemnités prévues à l'article premier ci-dessus sont exclusives de l'octroi de toutes autres indemnités destinées à dédommager les intéressés des charges inhérentes à leurs fonctions municipales.

Art. 3. — Les missions accomplies par les personnes désignées à l'article 89 (paragraphe 1^{er}) de la loi organique des communes sont soumises à un ordre de mission délivré par le Premier ministre sur proposition du ministre de l'intérieur.

Art. 4. — L'arrêté susvisé du 28 janvier 1976 est abrogé.

Art. 5. — Le présent arrêté prend effet à compter du 21 mai 1985.

Tunis, le 8 novembre 1985

*Le ministre des finances
SALAH BEN M'BARKA*

*Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
AMEUR GHEDIRA*

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

MINISTERE DE LA FAMILLE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

NOMINATION

Par décret n° 85-1399 du 8 novembre 1985 :

Monsieur Mongi El Ayeb, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de l'économie familiale au ministère de la famille et de la promotion de la femme.

COMMISSION DE MALADIE ORDINAIRE

Arrêté du ministre de la famille et de la promotion de la femme du 8 novembre 1985, portant institution de commissions médicales des congés de maladie ordinaire.

Le ministre de la famille et de la promotion de la femme ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-265 du 15 février 1985, fixant la composition et le fonctionnement des commissions médicales des congés de maladie ordinaire.

Arrête :

Article unique. — Il est institué au ministère de la famille et de la promotion de la femme une commission des congés de maladie ordinaire habilitée à donner son avis sur les congés de maladie ordinaire prévus par l'article 2 du décret n° 85-265 du 15 février 1985 susvisé et concernant les fonctionnaires, ouvriers et agents temporaires affectés au ministère de la famille et de la promotion de la femme.

Cette commission est composée ainsi qu'il suit :

Grades ou catégories	Représentant du ministère	Corps médical	Représentant du personnel
Ingénieur général, ingénieur en chef, ingénieur principal.	Ingénieur général ou grade équivalent	Un médecin	Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
Administrateur, attaché d'administration, attaché de direction, agents temporaire catégorie «A2» et «A3» et grades assimilés.	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
Secrétaire d'administration, secrétaire de direction, commis d'administration, dactylographe, agent temporaire de la catégories «B» et «C» et grades assimilés.	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
Dactylographes adjoint, hajib, agent temporaire de la catégorie «D» et grades assimilés.	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
Ouvrier des catégories I, II et III.	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
Ouvriers des catégories IV, V, VI et VII.	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
Ouvriers des catégories VIII, IX et X.	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.

VU
Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Tunis, le 8 novembre 1985
Le ministre de la famille
et de la promotion de la femme
FATHIA MZALI

MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

CAMPAGNE DES DATTES

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 8 novembre 1985, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la campagne des dattes 1985-1986.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 10 octobre 1919, relatif à la répression des fraudes ;

Vu le décret du 22 octobre 1953, relatif au contrôle de la production tunisienne à l'exportation ;

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière ;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression de infractions en matière économique ;

Vu la loi n° 71-5 du 14 janvier 1971, abrogeant la loi n° 63-41 du 14 novembre 1963 relative à la commercialisation des dattes ;

Vu la loi n° 74-45 du 22 mai 1974, portant institution d'un groupement interprofessionnel des dattes ;

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant code des changes ;

Vu le décret n° 82-134 du 27 janvier 1982, relatif au régime de fixation des prix de produits, marchandises et services ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1957, fixant les nouvelles marges de détail applicables à la vente de fruits et légumes ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1974, relatif à l'agrèage des installations et au contrôle de entreprises traitant les fruits et les légumes frais destinés à l'exportation et les conserves alimentaires ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1984, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la campagne des dattes 1984-1985.

Arrête :

Article premier. — Les prix minimums des dattes de la campagne 1985-1986 sont fixés au niveau de la production comme suit :

Dattes degla nour branchées «standard» : 0d,820 le kg.
Dattes degla nour «marchand» : 0d,720 le kg.
Autres variétés : libre.

Art. 2. — Les marges bénéficiaires de distribution des dattes au stade du détail sont celles prévues par l'arrêté du 28 juin 1957 fixant les nouvelles marges de détail applicables à la vente des fruits et légumes.

Art. 3. — Les dattes vendues sur le marché local doivent être saine loyales et marchandes. Quelles que soient leur variété et leur qualité, elles ne doivent pas être présentées dans de emballages usagés. Toutefois, les caisses en plastique pourraient être réutilisées sous réserve qu'elles répondent aux conditions d'hygiène requises.

Les emballages doivent indiquer en clair le poids net, la qualité et la variété de la marchandise logée ainsi que le nom du conditionneur.

Art. 4. — Les collecteurs des dattes doivent être titulaires d'une carte de collecteur délivrée par le ministre de l'économie nationale après avis des autorités régionales territorialement compétentes et du groupement interprofessionnel des dattes. Cette carte est renouvelable pour chaque campagne.

Art. 5. — L'exportation de dattes ne peut être effectuée que par les personnes physiques et morales titulaires d'une carte professionnelle d'exportation de dattes délivrée par le ministre de l'économie nationale après avis du groupement interprofessionnel des dattes.

Art. 6. — Peuvent demander la carte professionnelle d'exportation de dattes :

1) Les personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçant exportateur et justifiant de l'accomplissement des formalités suivantes :

— Adhésion au groupement interprofessionnel des dattes.

— Disposer d'une station de conditionnement agréée.

— S'engager à exporter durant la présente campagne une quantité minimale de dattes conformément au programme d'exportation établi par le groupement interprofessionnel des dattes et approuvé par le ministre de l'économie nationale.

2) Les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteur agricole et remplissant les conditions suivantes :

— Disposer d'une station ou de services d'une station de conditionnement agréée.

— Exporter leur propre production.

Elles sont tenues à cet effet, de communiquer au préalable au groupement interprofessionnel des dattes une déclaration prévisionnelle de production de leur exploitation.

Art. 7. — L'exportation des dattes doit être réalisée en ventes fermes.

Art. 8. — Il est interdit d'affecter à l'étranger une partie des produits de la vente au paiement des services rendus en Tunisie.

Art. 9. — Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux dispositions du décret du 10 octobre 1919 et la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 susvisés et entraînera le cas échéant, le retrait de la carte professionnelle d'exportateur de dattes.

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Tunis, le 8 novembre 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

PRIX DES ACIERS

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 8 novembre 1985, fixant les prix des aciers de construction.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression de infractions en matière économique ;

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation ;

Vu le décret n° 82-134 du 27 janvier 1982, relatif aux régimes de fixation des prix des produits, marchandises et services ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1983, fixant les prix des aciers de construction.

Arrête :

Article premier. — A compter du 26 octobre 1985 les prix de vente à la tonne des aciers de construction départ usine et hors taxes sont fixés comme suit :

1) Rond à béton crénelé à haute limite élastique (Tunisid 42) 251d,950.

2) Rond à béton en acier doux (ALDX) 237d,300.

Art. 2. — Les majorations par écarts de dimensions sont reproduite dans le tableau ci-après :

Dimension en mm	Rond à béton Tunisid 42	Rond à béton ALDX
5,5	33,620	31,190
6	30,565	27,720
8	25,470	24,260
10	17,825	16,755
12	12,225	11,550
14	9,170	7,510
16	6,620	6,355
18	6,620	6,355
20	4,730	4,165
22	4,730	4,165
25	6,620	6,355
30	6,620	6,355
32	7,645	7,510

Art. 3. — Lorsque la vente du Tunisid 42 se fait à la barre, les négociants et les revendeurs doivent appliquer les prix fixés ci-dessous :

Diamètres	Prix de vente usine hors taxes par barre conforme à NT 12-2-05-0
10	2,000
12	2.810

Diamètres	Prix de vente usine hors taxes par barre conforme à NT 12-2-05-0
14	3,380
16	4,895
20	7,600
25	11,960
30	19,665

Art. 4. — A dater du 26 octobre 1985 à zéro heure tout détenteur commerçant négociant et revendeur d'aciers de construction est tenu de procéder par écrit à une déclaration de ses stocks auprès du receveur des finances de sa circonscription ou à défaut du poste de police ou de la garde nationale le plus proche et ce dans un délai de vingt quatre heures à compter de la date susvisée.

Art. 5. — Les quantités d'aciers de construction déclarées donneront lieu au versement le 5 novembre 1985 au plus tard à la caisse du receveur des finances au profit de la caisse générale de compensation des redevances différentielles résultant de l'application des nouveaux prix.

Art. 6. — Le défaut de déclaration, les inexactitudes ou insuffisances affectant la déclaration ci-dessous donneront lieu à l'application des pénalités prévues par le décret du 28 juin 1945, ainsi que la loi susvisée n° 70-26 du 19 mai 1970 et notamment ses articles 12 et 13.

Art. 7. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 70-26 du 19 mai 1970.

Art. 8. — Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 8 novembre 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

PRIX DE LA CHAUX

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 8 novembre 1985, portant fixation des prix de la chaux.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation ;

Vu le décret n° 82-134 du 27 janvier 1982, relatif aux régimes de fixation des produits, marchandises et services et notamment son article 4 ;

Désignation du produit	Prix base	Péréquation de transport	Redevance compensatrice	Fonds de soutien	Prix de vente rendu chef lieu de gouvernorat
Ciment en sac	39d,750	3d,000	3d,000	2d,000	47d,750
Ciment en vrac	35d,600	3d,000	—	2d,000	40d,600

Vu l'arrêté du 22 septembre 1983, portant fixation de prix de vente de la chaux.

Arrête :

Article premier. — A compter du 26 octobre 1985 les prix de vente à la tonne de la chaux sont fixés comme suit :

Désignation du produit	Prix de base	Préquation de transport	Prix de vente rendu chef lieu de gouvernorat
Chaux artificielle	27d,500	3d,000	30d,500
Chaux hydraulique	30d,500	—	—

Art. 2. — Le grossistes et les détaillants sont autorisés à majorer les prix susvisés respectivement d'une marge de 0d,750 et 1d,100.

Art. 3. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 70-26 du 19 mai 1970.

Art. 4. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 8 novembre 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

PRIX DU CIMENT

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 8 novembre 1985, portant fixation des prix du ciment.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 82-134 du 27 janvier 1982, relatif aux régimes de fixation des prix des produits, marchandises et services et notamment son article 4 ;

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1983, relatif aux prix de vente du ciment tel qu'il a été modifié par les arrêtés du 4 juillet 1984 et du 9 octobre 1984.

Arrête :

Article premier. — A compter du 26 octobre 1985 les prix de vente à la tonne du ciment sont fixés comme suit :

Le prix du ciment prise mer et le ciment CPA 55 est égal au prix du ciment ordinaire majoré de 2d,750 la tonne.

Art. 2. — Les grossistes et les détaillants sont autorisés à majorer les prix susvisés respectivement d'une marge de 0d,750 et 1d,100 par tonne.

Art. 3. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 70-26 du 19 mai 1970.

Art. 4. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 8 novembre 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTRE DES FINANCES

IMPORTATION DE MOTEURS

Décret n° 85-1400 du 8 novembre 1985, portant réduction de droits de douane et suspension des taxes sur le chiffre d'affaires dus à l'importation des moteurs amovibles type hors bord.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu le code des douanes et notamment son article 8 ;

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de services et notamment son article 7 bis ;

Vu la loi n° 73-45 du 23 juillet 1973, portant mise en application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation et à l'exportation ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée ;

Vu la loi n° 82-27 du 23 mars 1982, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1982 et notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 83-112 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 84-2 du 21 mars 1984, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1984 et notamment son article 25 ;

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale, des finances et du tourisme et de l'artisanat ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Le taux des droits de douane dû à l'importation de moteurs amovibles type hors bord repris à la position tarifaire n° 84-06 EI du tarif des droits de douane est réduit au minimum légal de perception en tarif minimim et ce dans la limite de cent (100) moteurs.

Art. 2. — Sont suspendues les taxes sur le chiffre d'affaires dues à l'importation des moteurs visés à l'article premier ci-dessus.

Art. 3. — Les moteurs hors bord bénéficiant de la réduction des droits de douane et de la suspension des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent être cédés à titre gratuit ou onéreux qu'après accord du ministère de l'économie nationale et acquittement des droits et taxes en vigueur au moment de la cession.

Art. 4. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux importations effectuées entre le 20 septembre 1984 et le 31 octobre 1984.

Art. 5. — Les ministres de l'économie nationale, des finances et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 novembre 1985

p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Décret n° 85-1401 du 8 novembre 1985, portant imposition des articles et produits destinés à l'industrie pharmaceutique et les produits pharmaceutiques finis à la taxe à la production.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu le code des douanes, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant institution d'une taxe à la production d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de services et notamment son article 7 bis ;

Vu le décret n° 64-305 du 28 septembre 1964, portant suspension de la taxe à la production sur les produits pharmaceutiques ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Les produits et articles destinés à l'industrie pharmaceutique ainsi que les produits pharmaceutiques finis sont imposables à la taxe à la production au taux de 6 %.

Art. 2. — Ce régime bénéficie aux entreprises et organismes agréés par les autorités compétentes en la matière pour l'importation ou la fabrication des produits pharmaceutiques à usage humain ou animal.

Art. 3. — Les factures commerciales afférentes à des achats locaux doivent comporter obligatoirement la mention «vente destinée exclusivement à la fabrication de produits pharmaceutiques».

Art. 4. — Les titres d'importation sous couvert desquels sont importés les produits et articles destinés à l'industrie pharmaceutique ainsi que les factures commerciales y afférentes doivent comporter explicitement la mention «importation destinée exclusivement à la fabrication de produits pharmaceutiques».

La dite mention doit être apposée par les soins du bénéficiaire avant le dépôt de la demande du titre auprès du ministère de l'économie nationale ou la banque domiciliaire. La même mention doit être portée éventuellement sur les extraits des autorisations annuelles d'importation.

Art. 5. — Il doit être souscrit par l'importateur un engagement de ne pas céder en l'état les produits et articles admis sous le régime fiscal de la taxe à la production au taux réduit.

Art. 6. — Le détournement des articles et produits de leur destination privilégiée expose l'intéressé au paiement immédiat de la taxe à la production au taux normal sans préjudice des sanctions

prévues par le code des douanes et notamment son article 285 s'il s'agit d'importation et à celles prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires s'il s'agit d'achat local.

Art. 7. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 novembre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

NOMINATIONS

Par décret n° 85-1402 du 8 novembre 1985 :

Madame Khédiya Chelli, ingénieur des travaux de l'Etat, est chargée des fonctions de chef de service de production à la manufacture de tabac de Kairouan, ministère des finances.

Par décret n° 85-1403 du 8 novembre 1985 :

Monsieur Hammouda Hassine, ingénieur des travaux de l'Etat, est chargé des fonctions de chef de service de génie mécanique à la manufacture de tabac de Kairouan, ministère des finances.

MINISTERE DE L'INFORMATION

CREATION D'EMPLOIS

Décret n° 85-1404 du 8 novembre 1985, portant création d'emplois au ministère de l'information.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général de personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 71-367 du 9 octobre 1971, portant statut des cadres techniques de l'administration tel que modifié par le décret n° 72-155 du 2 mai 1972 ;

Vu le décret n° 75-41 du 24 janvier 1975, fixant la loi des cadres de l'administration centrale du secrétariat d'Etat à l'information ;

Vu le décret n° 82-1637 du 25 décembre 1982, portant organisation du ministère de l'information ;

Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi des finances pour l'année 1985 et notamment son article 30 § I ;

Vu l'avis des ministres des finances et de l'information.

Décrétons :

Article premier. — Est créé au ministère de l'information un emploi d'un ingénieur adjoint.

Art. 2. — Les ministres des finances et de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} janvier 1985 et qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 novembre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'information du 8 novembre 1985, portant délégation de signature.

Le ministre de l'information ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-1637 du 25 décembre 1982, portant organisation du ministère de l'information ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article I § II ;

Vu le décret n° 83-536 du 18 juin 1983, portant nomination de monsieur Abderrazak Kefi, ministre de l'information ;

Vu le décret n° 85-1103 du 7 septembre 1985, chargeant monsieur Mohamed Ghozzia, administrateur principal au ministère de l'information de fonctions de sous-directeur du personnel et de l'ordonnancement.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Ghozzia, sous-directeur du personnel et de l'ordonnancement, est habilité à signer par délégation du ministre de l'information tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — En application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Ghozzia est autorisé à sous déléguer sa signature aux fonctionnaires «A» et «B» placés sous son autorité.

Art. 3. — Le ministre de l'information est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 novembre 1985

Le ministre de l'information
ABDERRAZAK KEFI

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INDEMNITE

Décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982, relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du ministre de finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Il est institué une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur.

Art. 2. — Les taux de l'indemnité d'encadrement et de recherche prévue à l'article premier ci-dessus sont fixés conformément au tableau suivant :

Grades	Taux mensuels
— Professeur de l'enseignement supérieur et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche.	529,500 D
— Maître de conférences et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche.	409,500 D
— Maître assistant et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche.	154,500 D

Grades	Taux mensuels
— Assistant et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche.	104,500 D
— Assistant délégué et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche.	50,000 D

Art. 3. — La dite indemnité d'encadrement et de recherche, est payable mensuellement et à terme échu. Elle est non imposable.

Art. 4. — Au cas où l'enseignant exerce légalement une autre activité rémunérée, l'indemnité d'encadrement et de recherche telle que fixée à l'article 2 du présent décret est ramenée aux taux suivants :

Grades	Taux mensuels
— Professeur de l'enseignement supérieur et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche.	220,000 D
— Maître de conférence et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche.	180,000 D

Art. 5. — L'indemnité prévue par le présent décret remplace l'indemnité d'encadrement et de recherche attribuée par contrat aux personnels concernés.

Art. 6. — Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 novembre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

*Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

CREATION DES CENTRES

Arrêté du ministre des communications du 8 novembre 1985, portant création des centres de construction des lignes des télécommunications dans le cadre de l'administration régionale du ministère des communications.

Le ministre des communications ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 76-176 du 1^{er} mars 1976, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service ;

Vu le décret n° 81-609 du 9 mai 1981, portant attribution et organisation des directions régionales du ministère des transports et des communications et réglementant l'attribution et la rémunération de ses emplois fonctionnels et notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1973, fixant les règles d'attribution de gestion des bureaux et centres de services postaux et financiers du ministère des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1981, portant création des directions régionales, divisions, services et subdivisions territoriales dans le cadre de l'administration régionale du ministère des transports et des communications ;

Vu l'arrêté du 3 février 1983, portant création et organisation des centres de constructions des lignes des télécommunications dans le cadre de l'administration régionale du ministère des transports et des communications.

Arrête :

Article premier. — Il est créé au sein de l'administration régionale du ministère des communications trois centres de construction des lignes des télécommunications qui auront pour siège : Tunis Bélvédère - Ben Arous - Zaghouan.

Art. 2. — Ces centres relèvent des directions régionales concernées.

Art. 3. — Le centre de construction de lignes Tunis-extra muros créé par l'arrêté du 3 février 1983 est supprimé.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 novembre 1985

Le ministre des communications

BRAHIM KHOUDJA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

CREATION D'AGENCES

Arrêté du ministre des communications du 8 novembre 1985, portant création d'agences commerciales des télécommunications dans le cadre de l'administration régionale du ministère des communications.

Le ministre des communications ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 76-176 du 1^{er} mars 1976, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service ;

Vu le décret n° 81-609 du 9 mai 1981, portant attribution et organisation des directions régionales du ministère des transports et des communications et réglementant l'attribution et la rémunération de ses emplois fonctionnels et notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1973, fixant les règles d'attribution de gestion des bureaux et centres de services postaux et financiers du ministère des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1981, portant création des directions régionales, divisions, services et subdivisions territoriales dans le cadre de l'administration régionale du ministère des transports et des communications ;

Vu l'arrêté du 3 février 1983, portant création et organisation des agences commerciales des télécommunications dans le cadre de l'administration régionale du ministère des transports et des communications.

Arrête :

Article premier. — Il est créé au sein de l'administration régionale du ministère des communications trois agences commerciales des télécommunications qui auront pour siège : Tunis Bélvédère - Tunis Kasbah - Zaghouan.

Art. 2. — Ces agences relèvent des directions régionales concernées.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 novembre 1985

Le ministre des communications
BRAHIM KHOUDJA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ORGANISATION

Décret n° 85-1406 du 8 novembre 1985, modifiant et complétant le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 69-2 du 20 janvier 1969, relative à l'organisation sanitaire ;

Vu le décret n° 74-1065 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique ;

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété ;

Sur proposition du ministre de la santé publique ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — L'article 24 du décret n° 81-793 du 9 juin 1981 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit :

Art. 24. (nouveau). — La direction des affaires administratives est chargée notamment :

— de la gestion et de l'administration de l'ensemble des fonctionnaires et ouvriers de l'administration centrale et des établissements publics y rattachés, en collaboration avec les organismes et services intéressés.

— de l'application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers.

— de l'organisation des concours de recrutement et examens professionnels intéressant le personnel de la santé publique.

— d'arrêter les besoins des services centraux et régionaux en personnel en collaboration avec les services intéressés.

— du contrôle de la loi des cadres des fonctionnaires et ouvriers.

— de contrôler et coordonner l'activité des directions régionales en matière de gestion du personnel.

— de l'achat et de la distribution du matériel nécessaire au fonctionnement des services centraux.

— de la gestion du parc-auto.

A cet effet elle comprend :

a) La sous-direction du personnel médical et juxta-médical avec deux services

— Service du personnel médical.

— Service du personnel juxta-médical.

b) La sous-direction du personnel para-médical administratif, technique et ouvrier avec trois services :

— Service du personnel para-médical.

— Service du personnel administratif et technique.

— Service du personnel ouvrier.

c) Le service du matériel et du parc-auto.

Art. 2. — Il est ajouté au décret susvisé n° 81-795 du 9 juin 1981 un article 24 bis ainsi libellé :

Art. 24. bis. — La direction des affaires financières est chargée notamment :

— de la préparation et la présentation des budgets de fonctionnement et d'équipement en collaboration avec les différentes directions intéressées.

— de l'examen et la présentation des budgets des établissements.

— de la participation à la préparation des projets financés par les ressources extérieures.

— de la gestion des crédits des budgets de fonctionnement et d'équipement et des ressources extérieures.

— la délégation des crédits aux services régionaux.

— de la tenue de la comptabilité générale et des crédits délégués.

— de la tutelle financière des établissements publics.

— de l'examen des problèmes relatifs à la gestion financière des établissements publics et recherche des solutions adéquates.

— du secrétariat de la commission départementale des marchés.

A cet effet elle comprend :

a) La sous-direction du budget et des marchés.

— Service du budget.

— Service des marchés.

b) La sous-direction de l'ordonnancement.

— Service des dépenses de fonctionnement.

— Service des dépenses d'équipement.

Art. 3. — L'article 25 du décret n° 81-793 du 9 juin 1981 est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 25. (nouveau). — La direction de bâtiments et de l'équipement est chargée notamment :

— de l'exécution du budget d'équipement en collaboration avec les établissements et services intéressés.

— de la préparation et de la mise en exécution des projets de construction en liaison avec les services intéressés.

— de l'aménagement et de l'extension des bâtiments existants ainsi que de leur gros entretien.

— de l'acquisition des terrains à bâtir.

— de la centralisation des programmes d'équipement, de la préparation des marchés et de l'acquisition des équipements.

— de l'entretien des équipements et des installations.

— de la répartition des équipements suivant les programmes fixés dans le cadre des crédits alloués.

A cet effet, elle comprend :

a) La sous-direction des bâtiments avec trois services.

— Le service des études.

— Le service des projets neufs.

— Le service des aménagements et de l'entretien des bâtiments.

b) La sous-direction des équipements avec trois services.

— Le service de la programmation des équipements.

— Le service des acquisitions.

— Le service de la maintenance.

Art. 4. — Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 novembre 1985

p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

STATUT

Décret n° 85-1407 du 8 novembre 1985, modifiant le décret n° 77-360 du 16 avril 1977, portant statut du corps des pharmaciens des hôpitaux.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 69-2 du 20 janvier 1969, relative à l'organisation sanitaire ;

Vu la loi n° 80-63 du 10 novembre 1980, relative à l'organisation de carrières pharmaceutiques en Tunisie ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 77-360 du 16 avril 1977, portant statut du corps des pharmaciens des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 85-708 du 30 avril 1985 ;

Sur proposition du ministre de la santé publique ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — L'article 16 bis du décret susvisé n° 77-360 du 16 avril 1977 est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 16 bis. alinéa premier. (nouveau). — Par dérogation aux dispositions de l'article 6, ci-dessus, et à titre transitoire pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1986, les pharmaciens biologistes de la santé publique peuvent être recrutés par voie de concours sur épreuves....

(Le reste sans changement)

Art. 2. — Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 novembre 1985

p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

EMPLOIS FONCTIONNELS

Décret n° 85-1408 du 8 novembre 1985, complétant le décret n° 77-774 du 19 septembre 1977, relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxtamédical des établissements relevant du ministère de la santé publique.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 76-64 du 12 juillet 1976, relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et notamment son article 14 ;

Vu le décret-loi n° 80-4 du 15 août 1980, relatif à l'organisation des carrières pharmaceutiques en Tunisie, ratifié par la loi n° 80-63 du 10 novembre 1980 ;

Vu le décret-loi n° 80-5 du 15 août 1980, relatif à l'organisation des carrières de médecine dentaire en Tunisie, ratifié par la loi n° 80-64 du 10 novembre 1980 ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 71-364 du 9 octobre 1971, réglementant l'attribution et la rémunération des emplois fonctionnels des administrations centrales tel ue modifié par le décret n° 72-154 du 2 mai 1972 ;

Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tel que modifié par le décret n° 77-380 du 20 avril 1977 et par le décret n° 82-560 du 30 mars 1982 ;

Vu le décret n° 77-774 du 9 septembre 1977, relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxtamédical relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 80-928 du 12 juillet 1980, relatif aux organes de direction de facultés et établissements d'enseignement supérieur et de recherche et à leurs attributions, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 80-1577 du 17 décembre 1980, fixant la composition des conseils des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire ;

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique ;

Vu l'avis du ministre de finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrets :

Article premier. — Il est ajouté au décret susvisé n° 77-774 du 19 septembre 1977, un article 6 bis libellé ainsi qu'il suit :

Art. 6 bis. — Les directeurs de départements de facultés de médecine sont nommés dans les conditions prévues par le décret susvisé n° 80-928 du 12 juillet 1980, par arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique, parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou le maîtres de conférences exerçant sous le régime du plein temps intégral.

Art. 2. — Les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 novembre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

*Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

NOMINATIONS

Par décret n° 85-1409 du 8 novembre 1985 :

Monsieur Salah Mezgui, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur administratif de la santé publique à l'inspection administrative et financière au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie outre la rémunération afférente à son grade, des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 85-1410 du 8 novembre 1985 :

Madame Alouani Saida, administrateur du gouvernement, est chargée des fonctions de chef de service des études pour l'assainissement des problèmes fonciers à l'unité juridique et du contentieux.

Dans cette position l'intéressée bénéficie outre la rémunération afférente à son grade, des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 85-1411 du 8 novembre 1985 :

Monsieur Sassi Ounalli, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier à la direction régionale de la santé publique des gouvernorats de Jendouba et Béja au ministère de la santé publique.

Dans cette position l'intéressé bénéficie outre la rémunération afférente à son grade, des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la santé publique du 8 novembre 1985, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 84-47 du 20 janvier 1984, portant nomination du ministre de la santé publique ;

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté portant détachement de monsieur Amor Zouaghi, lieutenant au ministère de la défense nationale auprès du ministère de la santé publique à compter du 1^{er} février 1985 ;

Vu l'arrêté du 11 juin 1985, chargeant monsieur Amor Zouaghi des fonctions de chef de service du matériel et du parc-auto par intérim à la direction des affaires administratives et financières.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Amor Zouaghi, chargé des fonctions de chef de service du matériel et du parc-auto est habilité à signer par délégation tous les actes relevant de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Amor Zouaghi, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 novembre 1985

*Le ministre de la santé publique
SOUAD LYAGOURI OUAHCHI*

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

A votre disposition à l'IORT:

**tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes**

Vient de paraître

En Arabe

**CODE DE PROCEDURE
CIVILE ET COMMERCIALE**

2ème Edition

Revue et Commentée par plus de 700 arrêts
de la Cour de Cassation

par

BELGACEM KAROUÏ CHEBBI

Prix : 3D,300

*En vente à l'IORT à Radès, Km 2
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.*

*Toutes commandes par voie postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition*

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7